索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2024-04-24
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

南昌鼎峰搬运有限公司“12·27”一般起重伤害事故调查报告

浏览量：1

南昌鼎峰搬运有限公司“12·27”一般起重伤害事故调查报告

新建区政府事故调查组

2024年2月23日

2023年12月27日10时许，新建经济开发区启虹路和望贤路交叉口发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130.48万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，区政府于2024年1月4日批准成立了由区政府办、区应急管理局、区公安分局、区纪委驻交通运输局纪检组、区总工会、区商务局等单位派员组成的南昌鼎峰搬运有限公司“12·27”一般起重伤害事故调查小组(以下简称“事故调查组”)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科 学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，南昌鼎峰搬运有限公司“12 · 27” 一般起重 伤害事故是一起因作业人员违规操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故装卸搬运单位

南昌鼎峰搬运有限公司(以下简称鼎峰公司),位于江西 省南昌市红谷滩新区中央广场B 区公寓楼202室，统一社会信用

代码为91360125MA38UPH691, 注册资本为壹佰万元人民币，成立于1992年9月18日，企业类型：有限责任公司(自然人投 资或控股),法定代表人王冲，实际控制人：丁多多。

2.事故物流货运单位

江西胜红航运有限公司(以下简称胜红公司),位于江西 省南昌市青山湖区京东镇东升北大道辽溪小区7栋1003,统一 社会信用代码：91360111MAC6L94A0D, 注册资本：壹仟贰佰万元整，成立于2023年1月4日，类型：有限责任公司(自然人 投资或控股),法定代表人：王长胜，实际控制人：王皓然。

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输 (不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展 经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许 可证件为准);一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目),打捞服务，国内集装箱货物运输代 理，建筑材料销售，装卸搬运，日用百货销售，国内贸易代理， 国内货物运输代理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服

务),金属材料销售，五金产品批发，电线、电缆经营，国内 船舶代理，国际货物运输代理，运输货物打包服务(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2023 年1月1日，胜红公司与鼎峰公司签订了《吊机装卸 作业协议》,合同价为7元/吨。

(二)事故相关单位安全管理情况

1.鼎峰公司

建立了汽车吊安全生产管理制度、吊车安全操作规程、起重吊运装卸工安全操作规范等吊车起重作业的安全管理规范； 旗下作业车辆按要求进行了安全技术检验。但未制定全员安全 生产责任制、安全生产事故隐患排查治理制度、安全生产会议 制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、综合应急 救援预案等安全管理制度；未成立了安全管理机构，安全管理 职责；安全生产相关制度未有效落实，2023年度，只3月15 日开展过一次安全生产培训。

2.胜红公司

制定了全员安全生产责任制、安全生产会议制度、安全生 产教育培训制度、安全生产检查制度、成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责。但安全生产相关制度未有效落实，未开 展安全技术交底，三级安全教育，未要求现场工作人员对吊装 作业进行看护，并未及时制止吊装作业人员的违规操作。

(三)事故发生经过

2023年12月27日8时许，胜红公司挂车司机涂继龙将钢 材运至启虹路，由胜红公司联系的鼎峰公司的吊车已在现场等 待。9时许，在第一地点将货车上盘螺钢卸货完毕，进行过磅后，因第二地点不具备卸货条件，将货车开至启虹路等待。9

时30分，由于货车上的钢材比较凌乱，影响卸货时间，熊圣杰

（吊车司机)与郑开龙(鼎峰公司员工)对货车上的12米螺纹 钢筋进行归类，当时熊圣杰在吊车上对正在归类12米螺纹钢筋 一头准备起吊，郑开龙在对另一头钢筋穿18mm 钢丝绳，这个过 程中郑开龙突然掉下地面，但意识比较清醒。事发后涂继龙立 即拨打了120。9时50分，120还未达现场，现场项目部人员

孙毅恒、丁志阳将郑开龙送至曙光骨科医院，熊圣杰一同前往。 16时30分许，郑开龙经医院抢救无效宣布死亡。

(四)事故现场情况

1.新建经济开发区启虹路和望贤路交叉口；

2.事故现场吊车类型为重型非载货专项作业车，车牌号：

赣 M62096,长13.74米、宽2.55米、高3.7米；货车类型为重 型栏板半挂车，牌号：赣 AD777挂，长13米、宽2.5米、高 2.9米，道路运输证号：赣交运管洪字360111044568号；



图 1 事故现场情况

3.吊车侧面停放在靠近货车尾部位置；

4.郑开龙(死者)从货车上摔下后仰卧在靠近货车侧面地 面上，12米螺纹钢位于货车与郑开龙之间基本与货车平行。



图 2 死者位置

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者郑开龙，男，48岁，身份证号码： 42282319751013****,湖北省巴东县人，鼎峰公司搬运工。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721– 1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失130.48 万元(主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧葬费、医疗费 等费用)。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员立即通知了项目负责人，现场 负责人立即通知单位负责人，并按照应急救援预案启动事故应 急救援，采取有效措施组织施救，控制事态发展，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失，同时妥善保护事故现场及相关 证据。同时现场人员立即拨打了120。单位负责人在1小时之 内向区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管 理职责的有关部门报告。

(二)事故现场应急处置情况

新建区政府接报事故后，区应急管理局、新建经济开发区 管委会等单位有关负责人员立即赶赴事故现场，并立即采取应 急处置措施， 一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场， 对事故现场等进行封控；二是迅速成立事故调查小组对事故开 展调查工作。

(三)医疗救治和善后情况

2023年12月27日9时50分许，现场项目部人员孙毅恒、 丁志阳将郑开龙送至曙光骨科医院。事故发生后新建经济开发 区管委会要求鼎峰公司迅速联系死者家属，积极善后。

(四)事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为现场工作人员能够积极组织 现场人员进行施救；能够迅速进行现场警戒，保护现场，防止 无关人员误入，避免二次事故发生；能迅速开展对死者家属的 安抚和赔付等善后工作。应急处置得当，未引发其他舆情。

2.政府、部门方面。经评估认为新建经济开发区管委会、 区应急管理局等部门应急值守到位，应急响应迅速，信息报送 及时。实现了无衍生二次事故，无群体事件发生，现场处置得 当。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

死者郑开龙违规操作，在整理12米螺纹钢筋时，在一头未 捆紧的情况下，对另一头钢筋整理，导致吊车进行起吊作业时， 钢筋脱落，穿螺纹钢筋的郑开龙被钢筋击中，发生事故。

(二)间接原因分析

1.鼎峰公司，未进行安全技术交底、三级安全教育等安全 生产培训未有效落实；吊车司机熊圣杰，未及时发现螺纹钢筋 一头未捆牢就吊装的物的不安全状态。

2.胜红公司，未履行综合监管职责，未要求现场工作人员 对吊装作业进行看护；货车司机未及时制止吊装作业人员的违 规操作。

四 、有关责任单位存在的主要问题

（ 一)鼎峰公司，未能有效履行安全生产主体责任，未对 工人违规操作行为教育到位；主要负责人未组织建立并落实安 全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并未督促 本单位相关人员及时消除生产安全隐患；公司实际负责人丁多 多未落实岗位职责，未督促所属司机开展施工作业安全巡查， 未制止和纠正违反操作规程的行为。

（ 二 ）胜红公司，安全生产相关制度未有效落实，未开展 安全技术交底，三级安全教育；公司实际负责人王皓然未要求 现场工作人员对吊装作业进行看护、排查隐患并制止吊装作业 人员的违规操作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

郑开龙，缺乏安全意识，违规操作，对事故的发生负有主 要责任。鉴于其在事故中已死亡，免于追究责任

(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.丁多多，鼎峰公司实际控制人。任职时间：2019年9月， 负责鼎峰公司整体运营，未组织建立相关安全生产制度，并未 督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，违反了《中华人 民共

和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、

第五项之规定1,对事故的发生负有主要领导责任。根据《中 华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定2。建议 由南昌市新建区应急管理局对丁多多进行行政处罚。

2.熊圣杰，鼎峰公司吊车司机。任职时间：2023年3月， 负责赣M62096吊车的驾驶和起重作业，未落实岗位职责，及时 发现和纠正违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安 全生产法》第二十五条第五项之规定[3],对事故的发生负有安 全管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 之规定4。建议由南昌市新建区应急管理局对熊圣杰进行行政 处 罚 。

3.王皓然，胜红公司负责人，任职时间：2023年1月，负**责胜红公司的整体运营，未督查落实安全生产相关制度，违反**

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单 位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落 实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全 事故隐患；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职 责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收 入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规 定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收 入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定5, 对此次事故发生负有安全管理责任。根据《中华人民共和国安 全生产法》第九十六条之规定6。建议由南昌市新建区应急管 理局对王皓然进行行政处罚。

4.魏明清，胜红公司安全员。任职时间：2023年5月，负责公司安全生产管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第五项之规定7,对此次事故发生负有安全管理责 任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定8。 建议由南昌市新建区应急管理局对魏明清进行行政处罚。

5.鼎峰公司，主体责任落实不到位，未能有效履行安全生产责任制中的安全生产管理职责。未教育和督促从业人员严格 执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中 华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定，对本 次事故的发生负有重要责任。根据《中华人民共和国安全生产 法》第一百一十四条第一项之规定10。建议由南昌市新建区应 急管理局对鼎峰公司进行行政处罚。

---

[5]同[1]

[6]同[4]

[7]同[3]

[8]同[4]

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产 规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落 实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要 求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元 以上一百万元以下的罚款。

6.胜红公司，主体责任落实不到位，未能有效履行安全生 产管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九 条第二款之规定1,对此次事故发生负有安全管理责任。根据 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一项之规定[1]2。 建议由南昌市新建区应急管理局对胜红公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

(一)工人安全意识薄弱，风险认识不足，只注重尽快完 成工作进度，忽视了吊装过程中的施工安全。

(二)企业未严格落实主体责任制，企业主要负责人不履 行第一责任人责任，安全管理人员不履行安全生产法定职责， 对现场施工安全环境未开展研判，对员工安全教育未落到实处， 对隐患排查流于形式。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，进一步强化安全生产工 作，有效防范类似事故不再发生，提出如下措施建议：

(一)牢固树立安全发展理念。各有关部门及企业要深刻 吸取事故教训，进一步树牢安全发展理念，始终坚持人民至上、 生命至上，坚持统筹发展和安全，强化“发展决不能以牺牲安

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营 单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生 产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安 全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生 产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安 全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。

全为代价”的红线意识，切实把安全生产摆在突出位置。层层 压紧压实属地管理责任、行业监管责任及企业主体责任，牢牢 守住安全底线。

(二)压实安全生产主体责任。 各有关部门要督促本辖区、 本行业企业严格落实安全生产主体责任，全面构建并落实从主 要负责人到一线员工的安全生产责任制，通过定期组织开展全 员安全教育培训，提升员工自我安全意识，切实解决安全意识 淡薄、安全责任缺失、安全技能不足等突出问题和薄弱环节。

(三)应举一反三，认真汲取事故教训，事故相关企业要认 真查找事故暴露出的主要问题和薄弱环节，全面落实全员安全 生产责任制，强化安全生产教育培训，加大对生产现场的安全管理力度，保证本单位安全生产投入的有效实施。

扫一扫在手机打开当前页

